

<제14장 쟁의행위.제02절 쟁의행위 목적의 정당성>

[기출][2][2013-1-2]지부노동조합 쟁의행위의 목적적 정당성

《【문제1】 A회사는 순수하게 경기불황을 이유로 일부 생산라인을 축소 내지 폐지하기로 결정하고, 이 사실을 사내 게시판, 사내 방송 등을 통하여 근로자들에게 공지하였다. 이에 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 모든 근로자는 합법적으로 설립되어 있는 전국금속산업노동조합의 A회사지부(이하 `지부노동조합`이라 함)를 설립하였다. 지부노동조합은 독립된 규약과 집행기구를 두고 있으나, 노동조합설립신고는 하지 않았다. 다른 한편 근로자들 가운데 지부노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다.

지부노동조합은 A회사의 생산라인의 축소 내지 폐지 결정 자체는 반대하지 않았지만, 그에 따른 실직 대상이 될 수 있는 근로자인 조합원들과 근로자 지위를 유지하는 조합원들의 근로조건 등의 처우에 관하여 협의할 것을 요구하였다. 그러나 A회사는 생산라인의 축소 내지 폐지와 관련한 일체의 문제들은 단체교섭의 대상이 될 수 없는 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 단체교섭을 거부하였고, 결국 지부노동조합은 A회사에 대하여 위 교섭요구사항에 관한 단체교섭에 응할 것을 요구하면서 쟁의행위에 돌입하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 지부노동조합의 쟁의행위가 목적 면에서 정당한지 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 지부노동조합 쟁의행위의 목적적 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 경기불황을 이유로 일부 사업을 축소한 A회사의 지부노동조합이 사업 축소 외 그 축소에 따른 근로조건에 관하여 교섭을 요구하였으나, A회사는 관련된 일체의 사항은 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 교섭을 거부하자, 이에 따라 지부노동조합이 쟁의행위에 돌입한 상황이다. 쟁점으로 <사용자의 경영상 결정이라 하더라도 그 결정이 근로자의 근로조건과 밀접한 관련이 있는 경우 단체교섭의 대상이 될 수 있는지>, <이를 관철하기 위한 쟁의행위가 가능한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 지부노동조합이 근로조건 처우 협의를 요구하며 돌입한 쟁의행위가 목적 면에서 정당한지 판례를 중심으로 논한다.

II. 쟁의행위 목적의 정당성 일반론

1. 쟁의행위 목적의 의미

- 쟁의행위가 정당하기 위해서는 그 목적이 근로조건에 유지·개선 기타 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 도모하기 위한 것이어야 한다. 이는 단체교섭을 통해 해결 가능한 사항이어야 함을 전제로 한다.

2. 경영권과 단체교섭의 관계

(1) 경영사항의 원칙적 지위

- “판례”는 경영권이 “헌법 제15조”에 근거한 사용자의 권리임을 인정한다. 따라서 경영주체에 의한 고도의 경영상 결단에 속하는 사항은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없으며, 노동조합이 이를 반대하기 위한 목적으로 쟁의행위를 하는 것은 정당성을 인정받기 어렵다.

(2) 예외적 교섭 대상성

- 경영상 결정이라 하더라도 그 내용이 근로자의 근로조건(임금, 근로시간, 고용안정 등)에 직접적인 영향을 미치거나 밀접하게 연관된 경우에는 그 범위 내에서 단체교섭의 대상이 될 수 있다.

III. 구조조정 및 경영상 결정과 쟁의행위의 목적

1. 구조조정 결정 자체에 대한 반대

- “판례”는 기업의 구조조정, 사업소 폐지, 일부 라인인 축소 등 경영체제의 개편 결정 그 자체는 사용자의 고도의 경영상 결단에 속하는 사항으로 본다. 따라서 노동조합이 이러한 결정 자체의 철회를 목적으로 하는 쟁의행위는 목적의 정당성을 상실한다.

2. 근로조건 및 처우에 관한 협의 요구

(1) 판례의 태도

- “판례”에 따르면 사용자의 경영권 행사로 인해 근로자의 지위나 근로조건에 변동이 초래되는 경우, 사용자는 그로 인해 발생하는 실직 대책이나 근로조건 변경 등에 관하여 노동조합과 성실히 협의할 의무가 있다. 이는 근로조건의 유지·개선이라는 노동조합의 본질적 목적에 부합하기 때문이다.

(2) 목적의 정당성 인정 범위

- 구조조정의 실시 여부 그 자체를 저지하려는 것이 아니라, 그 실시로 인하여 발생할 근로자들의 실직 방지, 전보, 퇴직금 가산, 재교육 등 이른바 결과에 따른 처우에 관한 사항을 요구하는 쟁의행위는 목적의 정당성이 긍정된다.

IV. 사안의 적용

1. 쟁의행위 목적의 구체적 성격

- 사안에서 지부노동조합은 A회사의 생산라인 축소 내지 폐지 결정 자체에 대해서는 반대하지 않았다. 대신 그 결정에 따라 실직 대상이 될 수 있는 조합원들과 남게 될 조합원들의 근로조건 및 처우에 관한 협의를 요구하였다. 이는 경영권의 본질적인 내용을 침해하는 것이 아니라, 경영상 결정에 수반되는 근로조건의 변동을 다루는 것이다.

2. 단체교섭 거부의 부당성

- A회사는 일체의 사항이 경영사항이라 주장하며 교섭을 거부하였으나, 판례의 취지에 비추어 볼 때 실직 대책이나 근로조건 처우는 명백히 단체교섭의 대상이 된다. 따라서 지부노동조합이 정당한 교섭 요구사항을 관철하기 위해 쟁의행위에 돌입한 것은 헌법 및 노조법상 보장된 노동3권의 정당한 행사로 볼 수 있다.

3. 검토

- 지부노동조합의 요구사항은 근로자의 경제적·사회적 지위 향상 및 근로조건의 유지·개선이라는 노조법상 목적에 부합한다. 특히 경영권의 범위를 존중하면서도 그 결과로 인한 근로자의 피해를 최소화하려는 목적이므로 목적의 정당성은 충분히 인정된다.

V. 결론

- “대법원 판례”는 경영상 결정 자체는 교섭 대상이 아니라고 보나, 그 결정으로 인한 근로조건의 변경이나 실직 대책 등은 단체교섭의 대상에 해당한다고 판시하고 있다. 사안의 지부노동조합은 라인 축소 자체를 반대하는 것이 아니라 그에 따른 조합원의 처우에 관한 협의를 요구하며 쟁의행위를 하였

으므로, 이는 목적 면에서 정당한 행위에 해당한다.